

1503324-02.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288418/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20966723 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2573/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2288418 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503324-02.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503324-02.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288418/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20966723 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2573/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2288418 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2573/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINICIUS DA SILVA PRADO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

VINICIUS DA SILVA PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", e §1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Álvaro Tanko, 184, Conj. Res. Victor D'Andrea, nesta cidade e comarca de Limeira, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 01 (uma) grande porção de maconha, pesando aproximadamente 49g, e 01 (uma) porção de haxixe, com peso aproximado de 1g, além de 01 (um) frasco de éter alcoolizado, medindo cerca de 25ml, matéria-prima destinada à preparação de drogas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar, a qual foi juntada às fls. 124/125, com denúncia recebida às fls. 126/127.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu (fl. 173).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 189/195), ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 196/217).

É o relatório.

Decido.

A título preliminar, resta evidente que o réu consentiu para que os policiais ingressassem na residência, pois informou a eles que quem havia botado fogo na casa foi a ex-amásia dele, de modo que os policiais ali ingressaram para verificar a alegação de incêndio criminoso. Não há, portanto, que se falar em nulidade por ausência de mandado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05, pelo boletim de ocorrência de fls.14/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls.18/20, pelo laudo de constatação de fls.23/27, pelas imagens de fls.28/39, pelo laudo químico toxicológico às fls. 94/97, laudo de local às fls.110/116 (relativo ao incêndio), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Gleberson Frank Moura Santos e Paulo Henrique Santos de Almeida, ouvidos em audiência, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que foram chamados ao local para atenderem um caso de incêndio. A casa do réu estava bastante queimada e o fogo estava sendo apagado por vizinhos e bombeiros. O réu estava no local e disse que o fogo havia sido colocado por sua ex amasia, com quem não vivia mais. Após apagar o fogo, foi possível entrar no imóvel. A cozinha da casa não queimou e ali nos armários foram encontradas duas sacolas de pó branco, um pote com pó, inúmeros spendorfs, 3 balanças de precisão, papel alumínio, 2 facas com sinais de maconha, uma forma de alumínio com sinais de maconha, uma porção de maconha, inúmeros selos que são usados por traficantes para marcarem as drogas vendidas especificamente naquele bairro (foto de fl. 34).

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que apenas o haxixe e uma pequena porção de maconha eram dele. Disse que havia saído da casa há alguns dias e que deixou essa pequena quantidade de droga lá, mas desconhece a grande porção de maconha, pesando aproximadamente 49g e os demais petrechos.

Incontrovertida a apreensão da droga na residência, a negativa de autoria do acusado não convenceu.

Embora a ex-amásia do réu tenha assumido posteriormente a propriedade da droga na Delegacia, além de ela não ter comparecido para ser ouvida sob o crivo do contraditório, os policiais militares esclareceram de forma convincente por qual motivo tudo indicou que ela estava ali para tentar livrar o réu: disse que as drogas estavam no quarto, mas este estava todo queimado, ao passo que as drogas, como dito, foram encontradas na cozinha. Além do mais, referida pessoa narrou que havia comprado a droga por valor totalmente incompatível com o usualmente cobrado, o que também demonstrava não ser verdadeira a versão.

Ademais, referida pessoa estava grávida e acreditava que, por essa razão, não seria presa.

As mensagens alegadas pelo réu em interrogatório de que a ex-amásia "armou" contra ele (fls. 178/185) demonstram claramente que ela se referia a por fogo na casa (e não "plantar" drogas ali), pois, como dito, ela sequer demonstrou saber onde as drogas teriam sido "plantadas" e nem o valor de sua aquisição.

Como relatado pelos policiais, pelas contradições apresentadas pela ex-amásia, tudo indica que as drogas não foram "plantadas" por ela, até porque, se ela incendiou a casa, haveria a chance de as drogas serem também queimadas.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, fixo a pena base

no mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Na segunda fase da aplicação da reprimenda, diante da agravante da reincidência (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000562-83.2015.8.26.0551- fl. 42), elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência, a qual também demanda a fixação do regime inicial fechado.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu VINICIUS DA SILVA PRADO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Faculto o recurso em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido vem decidindo o STJ: AgRg no RHC 145.440/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.

Limeira, 13 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA